



P U T U S A N

Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT;**
2. Tempat lahir : T. Sentosa;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Iwansyahputra Ritonga, SH, adalah Penasihat Hukum dari LBH Pilar Advokasi Rakyat SUMUT yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 12 Rantauprapat, Kabupaten

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penetapan penunjukan Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANGKOT PASARIBU Alias SANGKOT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa SANGKOT PASARIBU Alias SANGKOT dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa SANGKOT PASARIBU Alias SANGKOT, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGKOT PASARIBU Alias SANGKOT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar yang sudah terakit.
 - 1 (satu) Buah Mancis.
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet minuman mineral.
 - 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium.
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa SANGKOT PASARIBU Alias SANGKOT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –151/RP.RAP/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT bersama-sama dengan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidak-

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT pergi ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) yang terletak di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu sambil membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan mencari Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) *“BELIKAN DULU SABU SEHARGA Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”* lalu Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) menjawab *“MAKE KITA YA”* dan Terdakwa menjawab *“IYA MAKE KITA”*. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO (dilakukan penuntutan secara pisah) datang ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dan menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO (dilakukan penuntutan secara pisah) pergi keluar untuk membeli Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO (dilakukan penuntutan secara pisah) kembali datang ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) sambil membawa 1 (satu) bungkus Plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr OJEK (DPO) di pinggiran jalan Pasar Batu Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah). Kemudian para Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyimpan sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut di bawah lemari dapur rumah sedangkan peralatan menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut disimpan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) di belakang lemari.



- Kemudian pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengajak Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) untuk kembali menggunakan Narkotika Jenis Sabu, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO (dilakukan penuntutan secara pisah) kembali datang dan langsung menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan para Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh Kadus setempat. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang terletak di lantai dapur rumah bawah lemari dan setelah itu Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan dilantai dapur rumah belakang lemari dan 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu (gula pasir) diatas lemari dapur rumah Terdakwa dan selanjutnya Pihak Kepolisian membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 03 April 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,13 (nol koma tiga belas) Gram dan 3 (tiga) bungkus plastic tembus pandang berisi Kristal putih dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,6 (nol koma enam) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sis hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO .

▪ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1997/NNF/2023, tanggal 05 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,13 (nol koma tiga belas) Gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,4 (nol koma empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut tidak mengandung Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT bersama-sama dengan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dan Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO (dilakukan penuntutan secara pisah), pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantauprapat, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT pergi ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) yang terletak di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu sambil membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan mencari Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) *“BELIKAN DULU SABU SEHARGA Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”* lalu Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) menjawab *“MAKE KITA YA”* dan Terdakwa menjawab *“IYA MAKE KITA”*. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO (dilakukan penuntutan secara pisah) datang ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dan menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO (dilakukan penuntutan secara pisah) pergi keluar untuk membeli Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO (dilakukan penuntutan secara pisah) kembali datang ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) sambil membawa 1 (satu) bungkus Plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr OJEK (DPO) di pinggiran jalan Pasar Batu Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah). Kemudian para Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyimpan sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut di bawah lemari dapur rumah sedangkan peralatan menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut disimpan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) di belakang lemari.
- Kemudian pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengajak Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) untuk kembali menggunakan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO (dilakukan penuntutan secara pisah) kembali datang dan langsung menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan para Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh Kadus setempat. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang terletak di lantai dapur rumah bawah lemari dan setelah itu Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan dilantai dapur rumah belakang lemari dan 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu (gula pasir) diatas lemari dapur rumah Terdakwa dan selanjutnya Pihak Kepolisian membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 03 April 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,13 (nol koma tiga belas) Gram dan 3 (tiga) bungkus plastic tembus pandang berisi Kristal putih dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,6 (nol koma enam) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO .

▪ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1997/NNF/2023, tanggal 05 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,13 (nol koma tiga belas) Gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,4 (nol koma empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut tidak mengandung Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Sianipar, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Sistrianto dan M. Yunus Ritonga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib ada seorang laki-laki yang bernama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) mengedarkan Narkotika jenis sabu di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu dimana di dalam rumah Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) juga sering dijadikan pesta Narkotika jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan ternyata benar di dalam rumah tersebut tepatnya di dapur ada 3 orang laki-laki yakni Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah), kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap



perkara terpisah) yang di saksikan oleh kepala Dusun setempat dan saat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto di lantai dapur rumah bawah lemari, dan barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah Pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di lantai dapur rumah belakang lemari sedangkan barang berupa 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari yang ada di dapur rumah dan setelah dikumpulkan semua barang bukti, dilakukan interogasi kepada Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) tentang seluruh barang bukti yang diamankan dimana Terdakwa mengatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah narkotika jenis sabu yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Ojek sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah Gula pasir, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) dan seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Panai tengah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan menyuruh Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkotika namun Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) menyuruh Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) dimana Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari Ojek (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Heri Prasetyo Alias Heri, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama Terdakwa dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) ditangkap karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah milik saksi;

- Bahwa hubungan saksi terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto milik Terdakwa adalah karena saksi yang menyuruh Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) untuk membeli



narkotika jenis sabu kepada penjual narkotika jenis sabu atas suruhan saksi dan Terdakwa;

- Bahwa mengenai barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto yang ditemukan dari dapur rumah saksi bukanlah narkotika melainkan gula pasir yang saksi giling dengan menggunakan gilingan batu;

- Bahwa imbalan yang saksi dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) peroleh dari Terdakwa adalah dapat memperoleh narkotika jenis sabu secara gratis atau Cuma-Cuma;

- Bahwa Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari Ojek (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa setelah Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari Ojek (DPO), kemudian saksi bersama Terdakwa dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu di rumah saksi, dan dilanjutkan esok harinya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama Terdakwa dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu kembali sebelum pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah);

- Bahwa tujuan saksi memaketi gula pasir menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang adalah untuk saksi jual kepada masyarakat umum dengan harga setiap bungkus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Eko Setiadi Alias Eko, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama Terdakwa dan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) ditangkap karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);
- Bahwa hubungan saksi terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto milik Terdakwa adalah karena saksi yang membelikan narkotika jenis sabu tersebut atas suruhan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);
- Bahwa imbalan yang saksi dan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) peroleh dari Terdakwa adalah dapat memperoleh narkotika jenis sabu secara gratis atau Cuma-Cuma;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari Ojek (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari Ojek (DPO), kemudian saksi bersama Terdakwa dan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) menggunakan narkotika

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu di rumah Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah), dan dilanjutkan esok harinya pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama Terdakwa dan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu kembali sebelum pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa dan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);

- Bahwa saksi tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) sedang duduk-duduk sambil bercerita dirumah Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah), tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus



pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);

- Bahwa hubungan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto milik Terdakwa adalah karena Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) yang menyuruh Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada penjual narkotika jenis sabu atas suruhan dari Terdakwa kepada Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);

- Bahwa Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari Ojek (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa setelah Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari Ojek (DPO), kemudian Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah), dan dilanjutkan esok harinya pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu kembali sebelum pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah);



- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) adalah dengan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis atau Cuma-Cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar yang sudah terakit;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 159/04.10102/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan Berat Netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi Kristal putih dengan Berat Netto 0,6 (nol koma enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba 1997/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, B. 2



(dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot, Heri Prasetyo Alias Heri dan Eko Setiadi Alias Eko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.1998/NNF/2023 tanggal 7 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot, Heri Prasetyo Alias Heri dan Eko Setiadi Alias Eko mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) oleh saksi Fernando Sianipar (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap



berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Fernando Sianipar dari masyarakat pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bahwa Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) mengedarkan Narkotika jenis sabu di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu dimana di dalam rumah Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) juga sering dijadikan pesta Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi Fernando Sianipar langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sekitar pukul 21.00 Wib saksi Fernando Sianipar melakukan penggerebekan terhadap rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan ternyata benar di dalam rumah tersebut tepatnya di dapur yakni Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah), kemudian saksi Fernando Sianipar langsung mengamankan Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) yang di saksikan oleh kepala Dusun setempat dan saat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto di lantai dapur rumah bawah lemari, dan barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah Pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di lantai dapur rumah belakang lemari sedangkan barang berupa 1 (satu) buah adonan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap



kue yang terbuat dari aluminium yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari yang ada di dapur rumah dan setelah dikumpulkan semua barang bukti, dilakukan interogasi kepada Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) tentang seluruh barang bukti yang diamankan dimana Terdakwa mengatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah narkotika jenis sabu yang dibeli dari Ojek (DPO), selanjutnya saksi Fernando Sianipar membawa Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) dan seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Panai tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto milik Terdakwa adalah karena Terdakwa menyuruh Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu, namun Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) menyuruh Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari Ojek (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) oleh saksi Fernando Sianipar (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) oleh saksi Fernando Sianipar (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias



Eko (dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari, dimana tujuan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) dan saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) oleh saksi Fernando Sianipar (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Fernando Sianipar dari masyarakat pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bahwa Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) mengedarkan Narkotika jenis sabu di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu dimana di dalam rumah Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) juga sering dijadikan pesta Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi Fernando Sianipar langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sekitar pukul 21.00 Wib saksi Fernando Sianipar melakukan penggerebekan terhadap rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan ternyata benar di dalam rumah tersebut tepatnya di dapur yakni Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah), kemudian saksi Fernando Sianipar langsung mengamankan Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) yang di saksikan oleh kepala Dusun setempat dan saat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto di lantai dapur rumah bawah lemari, dan barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah Pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di lantai dapur rumah belakang lemari sedangkan barang berupa 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari yang ada di dapur rumah dan setelah dikumpulkan semua barang bukti, dilakukan interogasi kepada Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) tentang seluruh barang bukti yang diamankan dimana Terdakwa mengatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram Netto adalah narkoba jenis sabu yang dibeli dari Ojek (DPO), selanjutnya saksi Fernando Sianipar membawa Terdakwa bersama Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) dan seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Panai tengah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, hubungan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto milik Terdakwa adalah karena Terdakwa menyuruh Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu, namun Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) menyuruh Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada penjual narkoba jenis sabu, dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Heri Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor Lab.1998/NNF/2023 tanggal 7 April 2023 dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 159/04.10102/2023 tanggal 3 April 2023 barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot, Heri Prasetyo Alias Heri dan Eko Setiadi Alias Eko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatihan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakit, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong merupakan narkoba dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sangkot Pasaribu Alias Sangkot** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Sangkot Pasaribu Alias Sangkot** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar yang sudah terakit;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)